BAURECHTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE

Projektbericht: Kreuzbergstraße 80

40489 Düsseldorf-Kaiserswerth

1. Einleitung und Rechtsgrundlage

Diese Studie bewertet die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Wohnungsbauvorhabens auf dem Grundstück Kreuzbergstraße 80 unter Berücksichtigung von § 34 BauGB.

Wesentliche Rahmenbedingungen:

- **§ 34 BauGB (Innenbereich):** Da kein Bebauungsplan vorliegt, muss sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
- **Denkmalbereichssatzung:** Das Grundstück unterliegt der Satzung zum Schutz des Denkmalbereichs Kaiserswerth, was besondere Anforderungen an die städtebauliche Integration stellt.

2. Szenarienvergleich

Szenario A: 4 Vollgeschosse

8 Wohneinheiten (WE)

Nicht empfohlen / Hohes Risiko

Bewertung:

Szenario B: 3 Vollgeschosse

6 Wohneinheiten (WE)

Empfohlen / Realisierbar

Bewertung:

- **Maß der Nutzung:** Ein IV-geschossiges Gebäude überschreitet den durch die II- bis III-geschossige Nachbarschaft gesetzten Rahmen.
- **Ortsbild:** Die Denkmalbehörde wird ein IV-geschossiges Gebäude im historischen Kontext von Kaiserswerth voraussichtlich ablehnen.

- **Einfügen:** III Geschosse (ggf. als II+D oder II+S) entsprechen der typischen Nachverdichtung in dieser Lage.
- **Akzeptanz:** Geringeres Konfliktpotenzial mit Nachbarn und Behörden; bessere Chancen auf Genehmigung durch Denkmalpflege.

3. Herleitung und Argumentation

1. **Schritt 1 (Bestandsaufnahme):** Die Umgebung ist durch hochwertige Villenbebauung und solitäre Mehrfamilienhäuser geprägt. Die typische Geschossigkeit liegt bei II bis III Ebenen.
2. **Schritt 2 (Prüfung des Einfügens):** Gemäß § 34 BauGB darf das Vorhaben keine „Bodenunruhe“ stiften. Ein Sprung von II/III auf IV Geschosse gilt als städtebaulicher Bruch und ist ohne Befreiung unzulässig.
3. **Schritt 3 (Denkmalschutz):** Der Schutz des Ensembles Kaiserswerth priorisiert die Fernwirkung und Traufhöhen. Szenario B respektiert diese Linien wesentlich besser.
4. **Schritt 4 (Abstandsflächen):** Ein III-geschossiger Bau ermöglicht eine optimierte Ausnutzung des Grundstücks unter Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflächen gemäß BauO NRW.

4. Fazit und Empfehlung

Wir empfehlen die Weiterverfolgung von **Szenario B (3 Geschosse / 6 WE)**. Um Planungssicherheit zu erlangen, sollten folgende Schritte eingeleitet werden:

- **Bauvoranfrage (BVA):** Klärung der verbindlichen Geschossigkeit und Dachform beim Bauaufsichtsamt Düsseldorf.
- **Optimierung:** Ausführung des obersten Geschosses als Staffelgeschoss (Setback), um die optische Massigkeit zu reduzieren und die Genehmigungsfähigkeit zu erhöhen.

© 2026 Antigravity BAURECHT-MCP | Düsseldorf Urban Solutions

Dieses Dokument stellt eine erste fachliche Einschätzung dar und ersetzt keine rechtsverbindliche Auskunft der Behörden.